

한국가스공사 상임감사위원

시정요구

일련번호 제21-공급종합-20호

제 목 통근버스 임차용역 대가지급관리 미흡

소관부서 ㉮㉮본부 ㉮㉮지역본부

조치부서 ㉮㉮본부 ㉮㉮지역본부

내 용

1. 업무 개요

㉮㉮지역본부는 왕복 8차선의 산업도로변에 접하고 있는 본부 사옥 위치의 특성과 자차를 이용하지 아니하고는 출퇴근이 어려운 점을 감안하여 지역본부 내에서 근무하는 직원들의 출퇴근을 위한 통근버스를 임차하여 운영할 필요가 있고, ㉮㉮지역본부 ㉮㉮부는 지역본부 서무업무 총괄 부서로서 ㉮㉮지역본부의 통근버스 임차용역 관리를 담당하고 있다.

상기 통근버스 운행용역은 ㉮㉮지하철 ㉮호선 ㉮㉮역↔㉮㉮지역본부 사옥 구간을 출근 및 퇴근 시 각 2회 왕복 운행을 과업으로 하고 있고, 2019년 이후 통근버스 임차용역 계약은 아래【표 1】과 같다.

【표 1】 ☆☆지역본부 통근버스 임차용역 계약 현황

계약번호	계약명	계약기간	계약금액	계약상대자
2019㉮㉮㉮㉮	2019년 ㉮㉮지역본부 통근버스 임차용역	2019.02.01.~2021.01.31.	78,676,224원	▽▽▽▽▽▽▽사
2021㉮㉮㉮㉮	2021년 ㉮㉮지역본부 출퇴근버스 임차용역	2021.02.08.~2022.02.07.	42,504,000원	▽▽▽▽▽▽▽사

* 출처: ☆☆지역본부 통근버스 임차용역 계약서 재구성

상기 임차용역에 대한 ㉮㉮지역본부 ㉮㉮부의 용역 관리감독 직원은 통근버스 운행 임차용역 계약서에 따라 계약상대자의 월별 기성대가 청구 및 계약종료시

준공대가 청구에 대한 검사를 시행하고 적정한 대가를 지급하여야 한다.

2. 관계규정 및 판단기준

♣♣지역본부는 통근버스 운행 임차용역 계약서 구성요소 중 하나인 「직원 출퇴근 차량 임차용역계약 특수조건」(이하 '특수조건'이라고 한다)제5조(운행결행 배상) 제1항에 따르면 계약상대자는 천재지변 등 불가항력적 사유가 없는 한 결행할 수 없으며, 이 경우에도 해당 결행에 대한 운행요금은 지급하지 아니하게 되어 있다.

또한 기획재정부의 “신종 코로나 바이러스 대응을 위한 공공계약 업무 처리지침(2020.02.12.)”¹⁾(이하 '처리지침'이라고 한다)에 따르면 신종 코로나 바이러스 확진자 또는 의심환자 발생 등 현장여건, 공정진행 정도 등 제반사정을 고려시 근로자의 안전을 위해 불가피 하다고 판단되는 경우에는, 발주기관은 해당공사 또는 용역을 일시 정지토록 할 수 있으며, 이 경우 정지된 계약기간에 대하여는 「용역계약 일반조건」에 따라 계약기간을 연장하고 계약금액을 조정하여야 한다.

한편 공사「위임전결규정」제7조(전결사항 등) 제1항 단서에 따르면 각 권한자는 전결권한 범위내의 사항일지라도 이례적인 사항이거나 중요하다고 특별히 인정되는 사항에 대하여는 적절한 상위권자에게 보고하거나 결재를 받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

♣♣지역본부 ☎☎부는 2019년 ㉔㉔권의 코로나 바이러스 확산·장기화에 따라 ♣♣지역본부 내에서 근무 직원들의 바이러스 감염예방을 위해 2020.12.14.부터

1) 기획재정부 계약제도과(2020.02.12.) “신종 코로나 바이러스 대응을 위한 공공계약 업무 처리지침”

재택근무로 전환하였으며, 재택근무 기간 동안 통근버스 운행용역을 중지토록 계약상대자인 ∇∇∇∇∇∇사(이하 “계약상대자”라고 함)에 2020.12.17. 공문²⁾을 통하여 통보하였다. 한편, 운행중지 시점은 2020.12.14.(월) 출근 시부터로 명시하였으나 운행 재개시점에 대해서는 따로 정함이 없이 별도 공지 시까지로 통보하였고, 감사기간 중 ♡♡지역본부의 ‘방문자 관리시스템’의 외부인 방문대장을 검토한 결과 운행중지 시점 이후 통근버스가 ♡♡지역본부 사옥 내에 방문한 기록은 2021.02.15.이었으므로 통근버스는 2020.12.14.부터 2021.02.12.까지 영업일 기준 41일 간 미운행 하였음을 확인할 수 있었다.

계약상대자의 상기 통근버스 미 운행기간 대가지급 청구에 대하여 ♡♡지역본부 ☎☎부는 특수조건에 따라 대가를 지급하지 않아야 하고, 기획재정부의 처리지침에 따라 용역이 중지된 기간만큼 계약기간을 연장하고 필요 시 계약금액을 조정하는 등의 방법으로 변경계약을 추진하였어야 한다.

그러나 ♡♡지역본부 ☎☎부는 아래【표 2】와 같이 통근버스 운행용역이 중지되었음에도 불구하고 운행요금 전액을 지급하였다.

【표 2】 운행중지 기간 중 대가 지급 현황

(단위: 원, VAT포함)

계약상대자	계약번호	통근버스 미운행		
		미운행기간	지급액	대가지급근거
∇∇∇∇∇∇사	2019DS\$\$\$\$	`20.12.14	6,779,924원	♡♡지역본부-45(2021.01.04.)
	2021S\$\$\$\$	~ `21.02.12		♡♡지역본부-736(2021.02.01.)
				♡♡지역본부-1395(2021.03.02.)

* 출처: ♡♡지역본부 ☎☎부 제출자료 및 확인서 재구성

관계부서 등 의견 및 검토결과

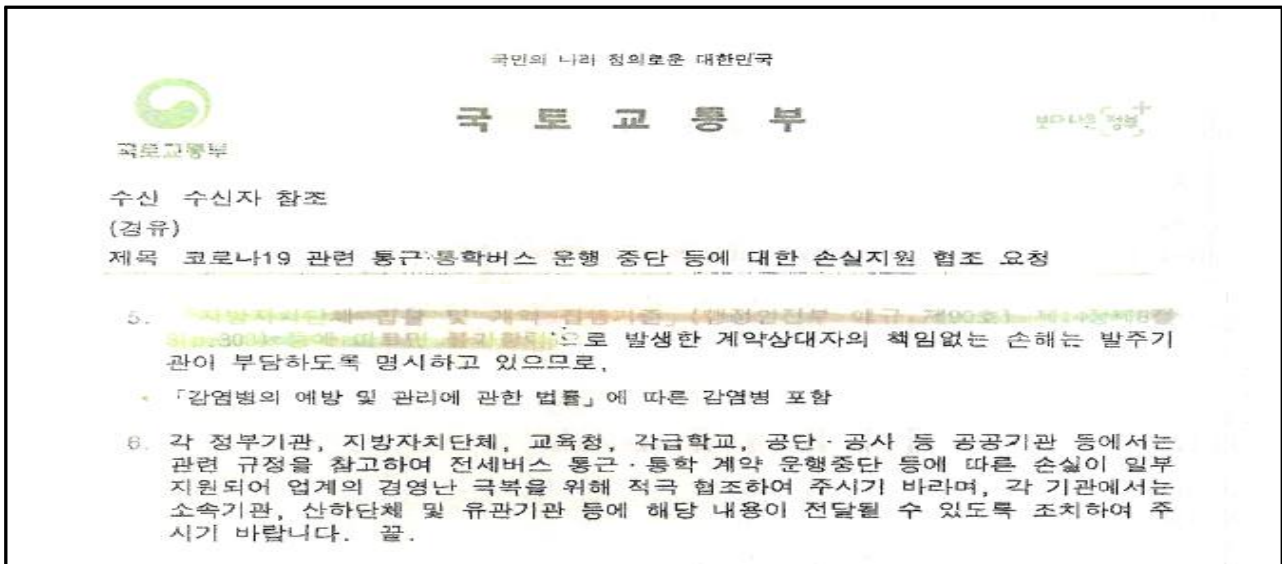
♡♡지역본부 ☎☎부는 통근버스 운행 중지에도 불구하고 운행요금 전액을 지급하게 된 경위에 대하여, 최초 계약상대자의 요금 지급 요청 시 지급을 거부하였으

2) ☆☆지역본부-9456(2020.12.17.) “통근버스 일시 운행 정지 요청”

나 계약상대자가 국토교통부 공문³⁾ 및 ♡♡도 공문⁴⁾과 ♡♡도 내 타 사업장들의 대가지급 사례 등을 재차 제시함에 따라 전결권자인 ☎☎부장과 협의를 거쳐 지급하게 되었다고 밝혔다. 또한 공기업으로서 코로나 바이러스 창궐 시기에 본 건 계약상대자를 포함한 영세사업자들의 경영난을 해소하기 위하여 사회적 도리상 용역 중지에도 불구하고 요금을 지급하게 되었다고 답변하였다.

그러나 아래 【그림】에서 볼 수 있듯 국토교통부 및 ☆☆도의 공문의 문언에 따르면 계약 관련 규정에 따라 계약상대자의 책임 없는 손해를 발주기관이 부담토록 하고 있고 운행중단 등에 따른 ‘손실이 일부 지원’되어 운수업계의 경영난 극복에 협조를 구하고 있다. 따라서 대가의 전액 지급을 통한 계약상대자의 이익보전이 아닌 손실의 일부 보전의 수준으로 대가를 지급함이 타당하다.

【그림】 국토교통부 공문 발췌



3) 국토교통부 대중교통과-2067(2020.04.08.)“코로나19 관련 통근·통학버스 운행 중단 등에 대한 손실지원 협조 요청”

4) ♡♡도 버스정책과-7767(2021.04.09.)“코로나 19 관련 통근·통학버스 운행 중단 등에 대한 손실지원 협조 요청”

그리고 같은 시기인 2020.2월 ☀☀지역의 코로나 바이러스 확진자 폭증으로 공사의 코로나-19 대책회의에 따른 본사 채택근무 전환 시, 주중 통근버스 임차용역을 관리·감독하는 ●●처 ●●부는 2020.02.22.부터 2020.04.05.(44일) 간 통근버스 운행을 중지하였고 계약상대자로부터 운행중지기간의 운행요금 지급요청을 포기하겠다는 공문을 접수하여 대가를 미지급하는 대신 기획재정부의 계약업무 처리지침에 따라 계약기간을 운행중지 기간만큼 연장하는 방법으로 계약상대자와 협의하여 변경계약을 추진하였다. 상기 ●●부의 주중 통근버스 임차용역 변경계약 사례를 참고하여 ♡♡지역본부 ◆◆부도 계약기간을 연장하고 계약금액을 조정하여 계약상대자의 손실을 보전하는 등의 방법으로 계약업무를 처리하여야 했다.

또한, 코로나 바이러스 창궐에 따른 공공기관의 사회적 책무 이행 등의 현실적 상황을 고려하여 미 이행된 용역에 대한 대가를 지급하고자 하는 경우 대가 지급 전결권자의 상위권자인 지역본부장의 적절한 방침을 받은 후 대가를 지급하는 것이 타당하였으나, 지역본부장의 방침결정이나 보고 없이 기존 기성지급 관례대로 ☎☎부장의 전결을 통하여 대가를 지급하였다.

한편, 이 건 관련자인 ♡♡지역본부 ☎☎부 과장 ☼☼☼은 COVID-19 상황에 따른 공사의 사회적 책무이행노력과 감사기간 중 대가의 환수노력 등을 감안하여 줄 것을 취지로 2021. 7. 2 공사 감사실에 적극행정면책을 신청하였다.

이에 공사 감사실이 위 면책신청이 공사 「적극 업무수행 면책 등 감사소명제도 운영지침」제6조(적극 업무수행 면책요건)에 따른 면책요건에 해당하는 여부를 검토한 결과, 신청인이 통근버스 임차용역 관련 ‘특수조건’·‘처리지침’등을 제대로 검토하지 않았으나, ①공공기관 종사자로서 협력업체와의 상생을 위하여

업무를 처리한 점(공공의 이익 추구), ②감사기간 중 이 건 문제점을 인식하여 전액 지급한 요금(6,779,924원) 중 계약상대자와 협의를 통해 고정비 성격의 기 지급된 운전기사 인건비(3,959,388원)를 제외한 나머지 금액(2,820,536원)에 대하여 향후 6개월 간 기성대가 지급 시 감액하는 방법으로 환수하겠다는 계획을 수립한 점(적극적 업무처리), ③계약상대자와 사적 이해관계가 없고 중대한 절차 상 하자가 없었던 것으로 판단(고의·중과실이 없는 것으로 추정)되므로 상기 규정 각 호의 면책요건을 모두 충족한 것으로 보아 ‘주의요구’하지 아니하고 ‘불문’하는 것으로 결정하였다.

조치할 사항

☞☞지역본부장은 통근버스 임차용역 미운행에도 불구하고 지급한 대가 중 과다 지급한 2,820,536원을 조속한 시일 내 환수하시기 바랍니다. (시정)